निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 874) पटना, वृहस्पतिवार, 23 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई, 2026

सं० वि०स०वि०-33/2026-**3374**/वि०स०।— ''**बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026**'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,

पूनम सिन्हा,

प्रभारी सचिव ।

बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-28/2026]

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 में संशोधन के लिए विधेयक।

लोक व्यवस्था के संधारण के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने एवं उससे जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम।

भारत गणराज्य केसतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:–

(1) यह अधिनियम बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. इस अधिनियम, 2024 की धारा–2 की उपधारा–2(ख)(i) को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय VIया अध्याय XVII के तहत कोई दंडनीय अपराध करता है, या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या

3. इस अधिनियम, 2024 की धारा–2 की उपधारा–2(ख)(ii) में को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन महिलाओं और बच्चों की व्यापार से जुड़ा कोई भी अपराध करता है या करने में दुष्प्रेरण करता है; या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय मानव व्यापार के किसी कृत्य को कारित करता है; या

4. इस अधिनियम, 2024 की धारा–2 की उपधारा–2(ख)(iv) में को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मों, मूलवंशीय या भाषाई दलों या जातियों या समुदायों के बीच शब्दों द्वारा या अन्यथा सोशल मीडिया का उपयोग करके शत्रुता या घृणा की भावना प्रोत्साहित या प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता हो; या

5. इस अधिनियम, 2024 की धारा–2 की उपधारा–2(ख)(vii) के स्पष्टीकरण 2 एवं 3 को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–

स्पष्टीकरण–2 "संगठित अपराध सिंडिकेट" से तात्पर्य है दोया अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, जो सिंडिकेट या गिरोह के रूप में या तो अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करते हुए, संगठित अपराध की गतिविधियों में संलिप्त है, जैसा की भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–111 एवं 112 में विर्निदिष्ट है।

स्पष्टीकरण–3 '' संगठित अपराध से तात्पर्य है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा सतत् रूप से की जाने वाली विधिविरूद्ध गतिविधि, जो या तो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, धन संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, हिंसा या हिंसा की धमकी या अभित्रास या प्रताड़ना या अन्य विधि विरूद्ध साधन के उपयोग द्वारा किया गया हो जैसा की भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–111 एवं 112 में विर्निदिष्ट है; या

6. इस अधिनियम, 2024 की धारा–2 की उपधारा–2(ख)(x) को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–

(x) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम, 2000 का 21) के अध्याय–xi के अधीन कोई दंडनीय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या उसे करने के लिए दुष्प्रेरण करता है याऐसे ही किसी एक मामले में आरोप पत्र समर्पित किया गया है और उक्त व्यक्ति के विरुद्ध एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर तीन शिकायतें दर्ज की गयी हो; या

7. इस अधिनियम, 2024 की धारा–2 की उपधारा–2(ख)(xi) के नीचे निम्न् प्रावधान शामिल किया जाएगा।

2(ख)(xii) किसी अधिकार के वैध प्रयोग या किसी वैध व्यवसाय, व्यापार, पेशे या वृत्ति में बाधा डालता है; या

2(ख)(xiii) किसी व्यक्ति को किसी चल या अचल सम्पति से गैर कानूनी तरीके से बेदखल करता है; या

2(ख)(xiv) सार्वजनिक या निजी सम्पति को सारभूत हानि या क्षति पहुँचाता है; या

2(ख)(xv) किसी भी उत्खनन, खनन, वन उत्पाद या वन्यजीव से संबंधित कोई भी अवैधगतिविधि जिसके कारण सार्वजनिक कोष को सारभूत क्षति होता है; या

2(ख)(xvi) बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में परिभाषित लोक परीक्षा के संचालन के दौरान पेपर लीक या संगठित कदाचार में व्यक्ति या व्यक्तियों का समुह शामिल होता है; या

2(ख)(xvii) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत दंडनीय कोई अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या कारित करने में सहायता करता है।

8. इस अधिनियम, 2024 की धारा–2 की उपधारा–2(च) में को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–इस अधिनियम में जहाँ भी किसी असामाजिक तत्व के संबंध में वाक्यांश ''अपराध कारित करता है'' का प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम की उप–धारा (ख) में संदर्भित अपराधों के लिए न्यायालय में उसके विरुद्ध कम–से–कम दो ऐसे मामलों जिनमें इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी कार्रवाई के प्रारंभ होने से 5(पाँच) वर्ष पूर्व तक के मामलों में पुलिस प्रतिवेदन समर्पित किया गया हो, जिसमें उसकी संलिप्तता दिखाई गई हो तथा जिसके विरुद्ध या उस अवधि के दौरान किसी एक मामले में दोष सिद्ध किया गया हो।

9. इस अधिनियम, 2024 की धारा–2 की उपधारा–2(छ) को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(छ) इस अधिनियम के प्रायोजनार्थ ''दुष्प्रेरण'' शब्द का अर्थ वही होगा जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–45 के तहत परिभाषित है।

10. इस अधिनियम, 2024 की धारा–7 की उपधारा–7(1)(ख) को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–धारा 3, 4, 5 और 6 के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में किये गये आदेश के विनिर्दिष्ट किसी निदेश, अध्यपेक्षा, प्रतिषेध, प्रतिबंध या शर्त के सम्यक् अनुपालन के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभूओं के साथ या बिना एक बंधपत्र निष्पादित कर, और भारतीय नागरित सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंध उस बंधपत्र के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी तरह लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता के अधीन निष्पादित या निष्पादित किये जाने के लिए अपेक्षित बंधपत्रों के संबंध में लागू होते हैं।

11. इस अधिनियम, 2024 की धारा–7 की उपधारा–7(2)(क) को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–जिला दण्डाधिकारी, धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सूचना निर्गत करते समय उसकी गिरफ्तारी का वारंट उस पर उक्त संहिता की धारा–73 के उपबंधों के निबन्धन या एक साथ निदेश पृष्ठांकित कर, निर्गत कर सकेगा और उक्त संहिता की धारा–72 से धारा–92 तक के उपबंध, जहाँ तक हो सके, उस वारंट के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला दण्डाधिकारी एक न्यायालय हो।

12. इस अधिनियम, 2024 की धारा–7 की उपधारा–7(2)(ख) को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–यदि व्यक्ति, जिससे किसी निदेश, अध्यपेक्षा, प्रतिषेध, प्रतिबंध या शर्त के अनुपालन के लिए एक बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, ऐसा न करे तो उसे कारागार को सुपुर्द कर दिया जाएगा या, यदि वह कारागार में ही हो तो उस कालावधि तक, जबतक वह निदेश, अध्यपेक्षा, प्रतिषेध, प्रतिबंध या शर्त प्रवर्तन में रहे, अथवा तबतक कि वह यथास्थिति जामिनों के साथ या बिना आदेश के निबंधों के अनुसार बंधपत्र निष्पादित न कर दे कारागार में निरूद्ध रखा जाएगा और उक्त संहिता की धारा 119, 120, 121, 122, 123 और 124 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त एक न्यायालय हों

13. इस अधिनियम, 2024 की धारा–7 की उपधारा–7(2)(ग) को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–इस धारा के अधीन निष्पादित सभी बंधपत्रों के संबंध में उक्त संहिता की धारा 490, 492 और 494 यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त एक न्यायालय हो।

14. इस अधिनियम, 2024 की धारा–8 को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि धारा 3 या धारा 5 के अधीन आदेश करने या उसकी पुष्टि की आवश्यक, स्थिति विद्यमान है या नहीं, ऐसे किसी भी साक्ष्य पर विचार कर सकेगा जिसे वह प्रमाणकारी महत्व को समझता हो और उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

15. इस अधिनियम, 2024 की धारा–12 की उपधारा–12(2) को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–यदि किसी जिला दण्डाधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में विद्यमान या संभावित परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह एक लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उस कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, वह जिला दण्डाधिकारी भी, यदि उपधारा (1) में उपबंधित रूप से उसका समाधान हो जाए तो, उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। परन्तु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि प्रथम बार 12 महीने से अधिक की नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार यदि उसका यथापूर्वोक्त रूप में यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक है तो, ऐसे आदेश में इस प्रकार संशोधन कर सकेगी ताकि ऐसी कालावधि में समय–समय पर एक बार में अधिक–से–अधिक छः महीने तक का विस्तार किया जा सकेगा।

16. इस अधिनियम, 2024 की धारा–13 को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

निरूद्ध करने का आधार अलग करने योग्य।–जहां किसी व्यक्ति को हिरासत के आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया गया है, चाहे वह बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2026 की धारा 12 के तहत शुरू होने से पहले या बाद में किया गया हो, जो दो या दो से अधिक आधारों पर किया गया हो, हिरासत का ऐसा आदेश ऐसे प्रत्येक आधार पर अलग से बनाया गया माना जाएगा और तदनुसार–

17. इस अधिनियम, 2024 की धारा–14 को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–निरूद्धकरने के आदेश का निष्पादन–निरोध आदेश का निष्पादन भारत में किसी स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन गिरफ्तारी के वारंट के लिए उपबंधित रीति से किया जायेगा।

18. इस अधिनियम, 2024 की धारा–17 की उपधारा–17(2) को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट की जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84, 85, 87 और 88 के उपबंध उस व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति, पर लागू होंगे मानो उसके विरूद्ध किया गया वह निरूद्ध आदेश दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया एक वारंट हो।

19. इस अधिनियम, 2024 की धारा–17 की उपधारा–17(4) को निम्न् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अपराध होगा।

उद्देश्य एवं हेतु

परिचलित बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 में असामाजिक गतिविधियों के अधीन परिभाषित अपराधों की श्रेणी सीमित है तथा इसमें पेपर लीक से संबंधित गिरोहों, विस्फोटक पदार्थ, किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध उसकी सम्पति से बेदखल करना, सरकारी सम्पति के व्यापक नुकसान और वन क्षेत्र के उत्पाद एवं वन्य जीवों के व्यापक नुकसान जैसे मामलों पर नियंत्रण के लिए प्रभावकारी संशोधन नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस डिजिटल युग में मोबाईल फोन पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्रियाँ भेज कर उत्पीड़न किये जाने की बढ़ती घटनाओं एवं साईबर ठगी के कारण भी आम नागरिकों में भय तथा असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव लोक–व्यवस्था के संधारण पर पड़ता है।

2. बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 वर्तमान परिदृश्य में असामाजिक तत्वों द्वारा लोक–व्यवस्था को हानि पहुँचाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण की दृष्टि से अपर्याप्त होने के कारण बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन किए जाने हेतु **बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026**आवश्यक है।

3. उपर्युक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमत कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।

(सम्राट चौधरी)
भार–साधक सदस्य ।

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

पटना,
दिनांक-22.07.2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 874-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in